رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٨٨٦ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٤١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢٥هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - عقد توظيف - غير سعودي - حقوق وظيفية - صرف راتب - انتهاء العقد - انتفاء تجديد العقد - الأجر مقابل العمل - الاستئناس بسوابق قضائية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف رواتبه من نهاية عقده حتى تسليم مكافأة نهاية الخدمة - تضمن النظام أنه إذا رغب طرف العقد عدم تجديده، وجب إخطار الطرف الآخر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل - الثابت اشتمال قرار تجديد عقد المدعي الأخير على كونه التجديد الأخير للعقد، كما أن المدعي أُبلِغ شفاهة بعدم تجديد العقد، ولم يباشر العمل بعد انتهاء مدته؛ مما لا يستحق معه للمطالبة محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٨) من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) وتاريخ ١٣٩٨/٨/١هـ.

الوَقَائِع

بصحيفة دعوى قدمت إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، فقيدت بالرقم المشار إليه في ديباجة هذا الحكم، حيث تضمنت طلب المدعي صرف رواتبه الموقوفة من شهر شعبان لعام ١٤٤٠هـ وحتى تاريخ إشعاره بقرار طي القيد رسمياً ونظامياً، حيث إنه كان يعمل لدى المدعى عليها بمسمى (عامل نظافة) على عقد عمل، وقد أصدرت المدعى عليها قرارها بفسخ العقد المبرم بينها وبينه اعتباراً من تاريخ ١٤٤٠/٨/١هـ، موضحاً بأنه حتى تاريخ هذه الدعوى لم يستلم ما يثبت طي قيده، فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص الولائي، ثم اعترض المدعي على الحكم، فأحيلت قضيته إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٤هـ، فألغت بحكمها رقم (٩٣٦) لعام ١٤٤٢هـ حكم الدائرة الإدارية الثامنة عشرة، مسببةً حكمها باختصاص الديوان بالنظر في عقود العمل المبرمة وفق لائحة توظيف غير السعوديين وفق نص الفقرة (د) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم، فأعيدت القضية إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ، وباشرت الدائرة نظرها في عدّة جلسات، تحققت فيها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وقبول هذه الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها وطلب الجواب منه، قدم مذكرات جوابية -من خلال خدمة تبادل المذكرات في نظام معين الإلكتروني- مفادها: بطلان ما يدعيه المدعي من عدم علمه بطي قيده

حيث تمت مخاطبة رئيسه المباشر بالخطاب رقم (٣٤٧٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٣هـ، بإبلاغه بعدم تجديد عقده بنهاية الفصل الثاني بتاريخ ١٤٤٠/٩/١هـ، وتسليمه الخطاب مناولة باليد عند مراجعة الإدارة، وحيث إنه طلب في تاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ جواز سفره لمراجعة السفارة المصرية بجدة لعمل وكالة لابنه، فقد تم تسليمه الجواز وأعاده بعدها بأسبوع، ثم أرفق رد الجهة المختصة بالإدارة بما يفيد تبليغ المدعي بإنهاء عقده، ثم انتهى ممثل المدعى عليها إلى طلب رفض الدعوى. وبعرض تلك المذكرات على وكيل المدعي بذات نظام تبادل المذكرات، قام بتقديم دفوعٍ مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب المستند المؤرخ في ٢٢ /١٤١٢/٣هـ بمهنة (عامل نظافة) لنظافة ورعاية طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد التربية الفكرية، يجدد سنوياً بقرار إداري، كان آخره القرار رقم (١٨٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨هـ المتضمن: تجديد العقد لمدة عام من تاريخ ٢/٨/ ١٤٣٩هـ بأجر شهري مقداره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. كما أوضح بأن المدعى عليها درجت عند تجديدها لعقد المدعي سنوياً تضمين قرار التجديد عبارة (على أن يكون التجديد الأخير له) فعند انتهاء العقد يجعلونه معلقاً على ذمتهم دون تجديد أو إنهاء لوضعه وتصفية وتسليم مستحقاته، مع بقائه لديهم دون معرفة مصيره معهم، ثم بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر تقريباً تم إشعاره بتجديد العقد متضمناً كالعادة عبارة (على أن يكون التجديد الأخير له)، ثم بعد انتهاء مدة العقد الأخير لم يقوموا بتصفية مستحقاته وتمكينه من مغادرة البلاد أو إشعاره بتجديد العقد لمعرفة مصيره،

وقد بقي معلقاً لديهم منذ تاريخ ١٤٤٠/٩/١هـ، مع مطالبته بإنهاء وضعه وتسليم مستحقاته، ثم بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ صرفت المدعى عليها للمدعي مكافأة نهاية خدمته، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره"، كما أشار المدعي إلى أنَّ الإبلاغ الشفهي لا يعتد به في المخاطبات القانونية التي تنص على وجوب الإبلاغ الكتابي في جميع العقود الكتابية، كما أنه تجاوزٌ لمقتضى توجيه مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بخطابه رقم (٨١١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٨هـ، وتجاوزٌ لخطاب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم (٣٤٧٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٣هـ، الموجه لمدير معهد التربية الفكرية المرفق مع مذكرتهم بالمخالفة للأنظمة والمبادئ الإدارية المستقرة، فهو إن صح أصلاً يعتبر تبليغاً معيباً لا عبرة له ولا يعول عليه بشيء، مما يفقده حجية الاستناد عليه، فضلاً عن أنه ينكره جملةً وتفصيلاً، ثم لماذا لم يتم الإبلاغ في حينه حتى ولو كان شفهياً؟ لأنه لو كان صحيحاً لعمل محضراً يفيد بذلك، وأُثبت وسُجل في وقته، مما يؤكد عدم صحة ما ذكروه في مذكرتهم، ومناقضتهم لما تم إجراؤه لاحقاً، حيث تم منح موكل المدعي إجازته السنوية، وتزويده بتأشيرة خروج وعودة لمغادرة المملكة في تاريخ ١٤٤٠/٩/١٩هـ والعودة في تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ، في حين لو افترضنا صحة ما دفعوا به فلماذا لم يتم تصفية مستحقاته وإعطاؤه تأشيرة خروج نهائي للرجوع

إلى بلاده، بدلاً من إعطائه تأشيرة خروج وعودة للتمتع بالإجازة السنوية، ثم أكَّد وكيل المدعي في جلسة هذا اليوم على أنَّ موكله يطالب بصرف رواتبه خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٠/٨/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ. ثمّ قرر طرفا القضية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فرفعت الجلسة للحكم، وأصدرت الدائرة حكمها في هذه الدعوى وفق الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف له رواتبه من تاريخ انتهاء عقده في ١٤٤٠/٨/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ؛ فإن الدعوى تعتبر من دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها؛ وبالتالي فإنها تدخل في اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بموجب نص الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما تختص هذه المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة هذه الدعوى وفقاً لقواعد التوزيع المشار إليها في قرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، وبما أنَّ قبولها مشروط بالتقدم خلال عشر سنوات من تاريخ

نشوء الحق المدعى به، وبما أنَّه قد نشأ للمدعي من تاريخ ١٤٤٠/٨/١هـ، وتقدم بدعواه الماثلة في تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ؛ فإنَّ الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن موضوع الدعوى، وبما أنَّ حقيقة الخصومة القضائية الماثلة تكمن في ابتغاء المدعي صرف رواتبه خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٠/٨/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ، والمدعى عليها تدفع بعدم استحقاق المدعي ما يطالب به لأن علاقته التعاقدية بالمدعى عليها قد انتهت بتاريخ ١٤٤٠/٨/١هـ، وبما أنَّ علاقة المدعي التعاقدية نشأت مع المدعى عليها من تاريخ ١٤١٢/٣/١٥هـ بالعمل على وظيفة (عامل نظافة) بمعهد التربية الفكرية بمكة المكرمة، وبما أنَّ الثابت صدور قرار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم (١٨٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨هـ المتضمن تجديد عقد المدعي لمدة عام واحد؛ اعتباراً من تاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ، مستنداً على كتاب وزير الخدمة المدنية رقم (٣٥٩٣٥) المبني على كتاب مدير عام التربية الخاصة رقم (٣٩١٠٢١٠٥٣١١٠) المتضمن تجديد عقد المدعي لمدة عام من تاريخ انتهاء العقد الحالي، على أن يكون التجديد الأخير له، وبما أنَّ الثابت صدور محضر قائد معهد التربية الفكرية الذي نص على أنَّه: "قد تم إبلاغ المدعي شفهياً بتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ بأنَّه لن يتم تجديد عقده، واستمرار توقيعه في سجل الدوام حتى نهاية يوم ١٤٤٠/٣/٢٨هـ، والذي يمثل نهاية العام الدراسي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ، ومع بدء العام الجديد الذي بدأ في تاريخ

١٤٤٠/١٢/١٧هـ، لم نمكن العامل من العمل نظراً لانتهاء عقده، وقد تم الاجتماع بالعامل يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ، ووُجه له السؤال: هل تم إبلاغك شفهياً بانتهاء عقدك في تاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ؟ فأفاد: بنعم، ثم صادق على المحضر كلاً من: قائد المعهد، ووكيل المعهد، ومشرف مقيم، ومعلم، ومساعد إداري"، وبما أنَّ المادة الثامنة والثلاثين من لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) وتاريخ ١٣٩٨/٨/١هـ، قد نصت على أنَّه: "إذا رغب أي من طرفي العقد عدم تجديده وجب إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة وقبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل..."؛ وبناء على ما سبق فإنَّ عقد المدعي ينتهي بتاريخ ١٤٤٠/٨/١هـ، وبما أنَّ المدعى عليها قد نصت خطياً في قرار تجديد عقد المدعي الأخير رقم (١٨٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨هـ، على أن يكون التجديد الأخير للمدعي، وبما أنَّ قائد معهد التربية الفكرية قد أبلغ المدعي شفهياً بعدم تجديد عقده بتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ، وبما أنَّ المدعي لم يباشر العمل خلال فترة مطالبته؛ فإنَّ مطالبته بالرواتب لا تستند على أساس نظامي سليم؛ إذ الأجر مقابل العمل، وهو ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم في أحكامه ومبادئه، ومن ذلك الحكم القضائي رقم (٦٢) لعام ١٤٢٨هـ، المؤيَّد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم (٦٩١) لعام ١٤٢٨هـ، المنشور في مدونة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٨هـ.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية المقيدة برقم (٣٨٨٦) لعام ١٤٤١هـ المقامة من المدعي (...) ضد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

